

0001486-34.2018.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... por mês. Já teria sido processado por tráfico de drogas por quatro vezes. Eles seriam usuários de drogas. Ambos negaram a coautoria delitiva.

Narraram os réus em contraditório que eles apenas usariam drogas no campo próximo do lugar dos crimes, que não teriam corrido quando da chegada dos policiais e que não teriam os fios furtados consigo, tão pouco os teriam dispensado em fuga. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

0001486-34.2018.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001486-34.2018.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de NATAN DE SOUZA, denunciado como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, aos 16 de agosto de 2018, por volta das 3h45', na rua Espírito Santo, numeral incerto, bairro Canhema, nesta Comarca de Diadema, durante o repouso noturno, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o já sentenciado KLEITON JOSÉ DOS SANTOS, bem como mediante escalada, teria subtraído para si ou para outrem 20 metros de fios de energia elétrica, avaliados em R\$ 500,00, pertencentes a vítima Dudamar Ind. De Cosméticos.

Prisão flagrante convertida em medidas cautelares brandas às fls. 109/111.

A denúncia foi recebida em 19/09/18 (fls. 157), o Réu foi regularmente citado e apresentou defesa escrita, na qual formulou pedido de absolvição sumária.

Em audiência, procedeu-se instrução do feito e sentenciou-se o réu Keliton, sendo deferida suspensão condicional do processo ao ora sentenciando aos 10/06/2019 (fls. 262). Todavia, a benesse foi revogada (fls. 442).

É o relatório do necessário.

Fundamento e passo a decidir.

Procede a pretensão punitiva, na sua maior parcela.

A materialidade e a autora do delito imputado foi sobejamente demonstrada,

inicialmente, pela juntada do apreensão e de exibição da res furtiva de fls. 17, bem como pelo auto de avaliação de fls. 18, observando-se, ademais, que o auto de prisão em flagrante delito, corroborado pelo conjunto probatório robusto. No que toca à prova oral, conforme os dizeres da vítima em solo policial (fls. 10), detalhados por ela em Juízo, a empresa vítima teria sido furtada, com idêntico objeto e modus operandi cerca de três vezes naquela época. No dia e hora dos fatos, a vítima teria sido informada sobre o furto por um vizinho. No lugar do crime, ela teria sido informada pelos policiais de que a ocorrência havia sido repetida e de que os fios elétricos teriam sido apreendidos em campo próximo. Haveria vestígios da escalada de muro de 2,5 ou 3 metros de altura. Na audiência não mais se recordava de ter visto os dois réus contidos pelos policiais na empresa. Declarou ter experimentado prejuízo de cerca de R\$ 5.000,00 e da perda de um dia de trabalho e faturamento a cada furto.

Outrossim, as testemunhas policiais narraram em âmbito administrativo (fls. 08/09), assim como esclareceram em Juízo, que uma vez irradiada notícia do crime, em diligência no local dos fatos, três agentes, defronte ao estabelecimento da vítima, teriam corrido para um beco descampado, em fuga, ao notarem a presença da viatura. Eles teriam sido perseguidos e somente os dois, os ora réus, teriam sido capturados e presos, na posse das res furtivas. A testemunha Roy não mais se recordava de terceiro agente quando da audiência, mas declarou ter presenciado o momento em que os réus teriam dispensado os objetos do crime na via pública, durante a perseguição. As duas testemunhas policiais não mais se recordavam dos presos terem confessado o furto. Declararam haver danos no local, cercado por muro alto. Nesse ponto, vale ressaltar que os testemunhos colhidos em juízo são harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova concreto tendente a torna-los suspeitos, razão pela qual são acolhidos sem reservas por este Juízo. Neste sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 76.608-0) - grifos nossos.

"Apelação. Furto e corrupção de menores. (...) Autoria e materialidade bem comprovadas por meio da segura prova oral. Validade da palavra da vítima e dos policiais responsáveis pelo flagrante. Pequena contradição no relato de um dos milicianos, sob aspecto secundário, que não invalida seu relato, devendo-se ponderar que este não é testemunha presencial e também o transcurso do tempo e número de diligências semelhantes ao qual participou, considerando sua profissão. (...) Sentença mantida. Recurso não provido." (TJSP; Apelação 0020392-54.2014.8.26.0071; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro: 01/08/2017) - grifos nossos.

Nos interrogatórios policiais os réus permaneceram silentes (fls. 11/12).

Perante esta autoridade judiciária, o sentenciando qualificou-se como pessoa de 20 anos de idade, vendedor, que auferiria cerca de R\$ 1.000,00 por mês. Já teria sido processado por roubo, duas vezes, quando menor de 18 anos de idade. O réu já sentenciado declarou-se como sendo pessoa de 37 anos de idade, reciclador, que auferiria cerca de um salário-mínimo por mês. Já teria sido processado por tráfico de drogas por quatro vezes. Eles seriam usuários de drogas. Ambos negaram a coautoria delitiva.

Narraram os réus em contraditório que eles apenas usariam drogas no campo próximo do lugar dos crimes, que não teriam corrido quando da chegada dos policiais e que não teriam os fios furtados consigo, tão pouco os teriam dispensado em fuga. O Condenado Kleiton narrou ter sido esfaqueado dois anos antes e não ter meios de

escalar muro. Declararam que os policiais teriam forjado as prisões em flagrante deles, mesmo sem conhecê-los e sem terem qualquer motivo para tanto. O sentenciando declarou que os policiais teriam achado os fios em matagal e o Condenado Kleiton negou que os policiais tenham realizado buscas nos matagais, simplesmente aparecendo eles com os fios.

Diante desse cenário probatório, sem dúvidas, tem-se que a i. Acusação produziu provas idôneas da materialidade e coautoria do fato, de modo idôneo, inclusive com fé pública e presunção de veracidade e de legitimidade sobre os atos praticados pelos policiais, fazendo com que a mera negativa dos acusados, desacompanhada de qualquer contraprova produzida pela i. Defesa, como lhe cupria, mostrou-se isolada e, assim, deixa de convencer, objetivamente.

Some-se a isso que a apreensão de coisa produto de crime, só por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, invertendo o ônus da prova em desfavor do denunciado, a quem cumpria justificar, pois, as razões lícitas pelas quais estaria na posse de coisa que não lhe pertence - o que não se verificou na espécie. Neste sentido:

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP - AC - Rel. Passos de Freitas - BMJ 91/6 e RDJ 18/66) - grifos nossos.

"(...) Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé. Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)" (TJSP; Apelação 0019825-43.2014.8.26.0032; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) - grifos nossos.

Neste passo, uma vez tomadas com valor relativo cada uma das provas coligidas aos autos e consideradas em conjunto todas elas, emana de tudo o que dos autos consta um juízo certeza acerca da coautoria do crime em apreço, em desfavor do acusado. Atenta ao princípio da lesividade, a tipicidade material do delito em tela exige significância da ofensa ao bem jurídico tutelado para que se tenha verdadeiramente crime contra o patrimônio, mediante a prática do fato formalmente previsto em lei que efetivamente tenha causado lesão ao interesse penalmente tutelado.

Ainda, essa significância da ofensa ao bem penalmente tutelado deve ser examinada a luz de critérios objetivos, tais como a periculosidade social da ação, a sua normal reprovabilidade, a normal ofensividade e a expressividade da lesão ao bem jurídico, bem como a luz de critérios subjetivos, tais como o resultado do delito e a importância do bem jurídico para a vítima, assim como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação prevista em lei como crime, como tem-se decidido.

Nesse diapasão, a bagatela deve ser reconhecida se e quando tais critérios indicarem insignificância da conduta que ofenda de forma ínfima o bem jurídico tutelado, de forma tal que não mereça da ordem jurídica a aplicação da perinorma prevista na lei penal, ainda que permaneça incólume a vedação legal indireta da prática da conduta, à vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade inclusive.

"O Direito Penal não se ocupa de insignificâncias (aquilo que a própria sociedade concebe ser de somenos importância), deixando de se considerar fato típico a subtração de pequeninas coisas de valor nitidamente irrelevante. (...) Não se deve exagerar, no entanto, na aplicação do princípio da bagatela, pois o que é irrelevante para uns pode ser extremamente importante para outros." (NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pag. 776).

Logo, no caso concreto tem-se fato formalmente típico e materialmente típico, porquanto com objeto em bens de valor não irrisório, pois avaliados em R\$ 500,00 (fls. 500,00), sem mencionar as circunstâncias objetivas do fato e as consequências

do fato para a vítima, o que evidencia relevante lesão ao bem jurídico, proporcional a um decreto condenatório.

No que toca ao furto ser privilegiado, tem-se figura jurídica que não se confunde com a da insignificância, posto que no primeiro caso existe uma ofensa ainda que pequena ao bem jurídico, mas não ínfima ou irrisória. Outrossim, entende-se ser de pequenino monte a res cujo valor de mercado não seja superior ao valor de um salário mínimo nacional ao tempo do crime – então de R\$ 954,00.

Ademais, não basta ser de pequeno valor a res furtiva para que incida o privilégio legal, exigindo-se igualmente a primariedade técnica do autor do fato e a reparação do dano causado à vítima, sem mais danos sociais da ação não violenta, além da impossibilidade da figura vir a ser cumulada com qualificadoras subjetivas do furto, por absoluta incompatibilidade entre essas circunstâncias (STF, HC 99.569-MG, HC 98.220-RS, 94.765-RS, 97.051-RS; STJ, Resp. 842.425-RS e HC 166.736-ES).

Por tais razões, notadamente em razão das consequências do crime para a vítima, que suportou prejuízos na monta de R\$ 5.000,00 para reparação dos danos causados pela ação criminosa, entendo como não incidente na espécie o privilégio.

Superadas as questões acerca da materialidade e da autoria do tipo penal em exame, passa-se, pois, à análise das qualificadoras imputadas.

Ora, incide na espécie a qualificadora de escalada, porquanto utilizado meio anormal e exigido esforço incomum do Réu para ter acesso à res furtiva, uma vez praticado e consumado o delito de furto mediante escalada de muro de 4 metros de altura, conforme laudo pericial de fls. 153/156. Ainda, dada concorrência de esforços e unidade de desígnios entre os acusados, o concurso de agentes torna-se evidente, de modo tal a incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

No que tange à prática do crime de furto em período noturno, entendido esse como o período que medeia o nascer e o pôr do sol e atenta às peculiaridades locais, não incide na espécie causa de aumento por não haver pessoas no interior do lugar do crime, nos termos da jurisprudência clássica sobre essa questão.

Veja-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, em 27/6/2022, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, n. 1.890.981/SP e n.

1.891.007/RJ, processos-paradigma, estabeleceu, como Tema nº 1087, o seguinte: " A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Passa-se, pois, a dosimetria das penas.

Primeira fase: observado o art. 59 do Código Penal, anormal a reprovabilidade da conduta em sendo reconhecida pluralidade de qualificadoras. Tecnicamente, não há que se falar em Maus antecedentes e deixa-se de tomar as condenações do réu por fatos posteriores como personalidade voltada ao crime, em homenagem ao princípio da legalidade estrita na interpretação da Lei penal. Por essas razões, em primeira fase, a pena-base é aplicada com aumento de um oitavo. Segunda fase: não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes das penas. Terceira fase: não incidem causas de aumento ou diminuição das penas.

Assim, as penas são tornadas definitivas em 2 anos e 3 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, cada um desses fixados em um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na data do fato, a ser devidamente atualizado, tendo em conta a ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Atenta às diretrizes dos art. 33 do Código Penal, considerada a primariedade técnica do Condenado, sem prejuízo da comutação das penas, a quantidade da pena definitivamente aplicada neste autos e a ausência de violência na conduta, fixo como adequado regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o aberto, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime.

À luz do art. 44 do Código Penal, relevada circunstância judicial mais gravosa, substituo a pena privativa de liberdade definitivamente aplicada por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação pecuniária a ser revertida a entidade social indicada pelo Juízo das execuções penais, que fixo no valor equivalente a um salário-mínimo vigente na data do fato, devidamente atualizado, à

falta de indicativos da situação econômica do Condenado, adequada em se versando sobre crime patrimonial; pena de prestação de serviços, na forma e nas condições a serem estabelecidas pelo competente Juízo das execuções penais, em quantum idêntico ao da pena privativa de liberdade. Diante disso, deixo de conceder-lhe a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido condenatório, como formulado na denúncia, para CONDENAR NATAN DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, ora substituída por duas restritivas de direito, supra especificadas, sem prejuízo do pagamento da pena de 11 (onze) dias-multa, cada um desses no valor da unidade mínima legal, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal.

Não custodiado por este feito, aqui o Condenado poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a natureza da pena substitutiva aplicada após exauriente cognição.

Acertado o prejuízo experimentado pela vítima com o crime, mas ausente nos autos o valor certo em pecúnia do dano a ser reparado, deixo de fixa-lhe o montante mínimo que, portanto, poderá ser oportunamente tornado líquido perante o Juízo competente. Por ser o Condenado beneficiário de acesso gratuito à Justiça, reconheço suspensão a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Transitada em julgado a presente, expeçam-se as comunicações necessárias e anote-se o quanto baste.

P.R.I.C.

Diadema, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA